



PUTUSAN

Nomor 6724 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WELPI TUYU**, bertempat tinggal di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
2. **OTRIUS TUYU**, bertempat tinggal Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Tobelo, di Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ramli Antula, S.H., CPC., CPAdj., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramli Antula, S.H., & Rekan, berkantor di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

L a w a n

BENYAMIN TUYU, bertempat tinggal di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Selfianus Laritmas, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Pekuburan Cina, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan luas 1,5 Hektar, yang di dalamnya terdapat 93 pohon pala, cengkeh 13 pohon dan kelapa 100 pohon yang dimiliki penggugat Benjamin Tuyu, yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, yang telah di kelola sejak tahun 1977 adalah sah menurut hukum milik Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai lahan milik Penggugat seluas 1 (satu) Hektar, yang di dalamnya terdapat 93 pohon pala, cengkeh 13 pohon dan kelapa 100 pohon yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara adalah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materiil sebesar Rp7.430.620.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 14 (empat belas) tersebut di atas, secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang telah dikuasai seluas 1 (satu) Hektar, yang di dalamnya terdapat pohon pala 93 pohon, cengkeh 13 pohon dan kelapa 100 pohon yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, diserahkan kepada Penggugat secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bila perlu dengan menggunakan alat negara apabila

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



terbukti Para Tergugat tidak dengan sukarela menyerahkan tanah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II, lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan, serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan barang miliknya yaitu sebuah rumah dengan ukuran 15x30 meter yang berada di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, dan lahan perkebunan milik Para Tergugat yang terletak di kebun Tude, Desa Posi-posi kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dengan luas 1 (satu) hektar, ada terdapat pohon kelapa dan pala sebagaimana dimaksud pada angka 19 posita gugatan, diserahkan kepada Penggugat secara sukarela apabila Para Tergugat tidak dapat membayar seluruh kerugian Penggugat, bila perlu dengan menggunakan alat negara apabila terbukti Para Tergugat tidak dengan sukarela menyerahkan barang miliknya kepada Penggugat sebagai pengganti kerugian yang dialami Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Eksepsi tentang petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tob, tanggal 2 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memberikan Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT TTE, tanggal 26 Agustus 2024, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 2 Juli 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tob, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dengan luas 1,5 (satu koma lima hektar) yang di dalamnya terdapat sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) pohon Pala, pohon cengkeh sejumlah 13 (tiga belas) pohon dan pohon kelapa sejumlah 100 (seratus) pohon yang dimiliki Penggugat Benjamin Tuyu, yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera, yang telah dikelola sejak tahun 1977 adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai lahan milik Penggugat seluas 1 (satu) Hektar, yang di dalamnya terdapat sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) pohon Pala, pohon cengkeh sejumlah 13 (tiga belas) pohon dan pohon kelapa sejumlah 100 (seratus) pohon yang terletak di Desa Posi-Posi,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara adalah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat yang telah dikuasai seluas 1 (satu) Hektar, yang di dalamnya terdapat pohon pala sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) pohon, pohon cengkeh sejumlah 13 (tiga belas) pohon dan pohon Kelapa sejumlah 100 (seratus) pohon yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, diserahkan kepada Penggugat secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bila perlu dengan menggunakan alat negara apabila terbukti Para Tergugat tidak dengan sukarela menyerahkan tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta/Pdt.G/2024/PN Tob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tertanggal 26 Agustus 2024 Nomor 26/PDT/2024/PT TTE;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 2 Juli 2024 Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tob;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua Tingkatan;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi diterima tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang membatalkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tobelo telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan Para Tergugat sejak tahun 2016 yang menerobos masuk untuk menguasai sebagian lahan milik Penggugat seluas 1,5 (satu koma lima) hektar yang terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat, serta Para Tergugat juga telah menebang dan merusak pala 22 (dua puluh dua) buah pohon dan cengkeh 13 (tiga belas) pohon milik Penggugat yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



- Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan jika tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari orang tua Tergugat I yang diamanatkan kepada orang tua Penggugat untuk menjaganya dan tanah tersebut memiliki ukuran kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) meter x 152 (seratus lima puluh dua) meter atau tidak sampai 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengabulkan gugatan Penggugat salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sengketa pada tanggal 16 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, telah ternyata bahwa batas alam berupa Kali berada di sebelah Timur dari lahan objek sengketa. Perihal ini pun sebagaimana juga diterangkan oleh Kepala Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang mengikuti pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek sengketa yang pada pokoknya menerangkan bahwa batas sebelah Timur dari objek sengketa adalah Kali, sebab matahari terbit dari arah Kali;
 - b. Bahwa terhadap tanah sengketa belum bersertifikat, penyebutan letak, batas dan luas menjadi mutlak agar gugatan tidak kabur;
 - c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan tanah sengketa terletak di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara; dengan luas 1,5 hektar dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Kali,
 - Sebelah Selatan dengan : Kali Isak Sibu
 - Sebelah Timur dengan : Roni Mamarodi
 - Sebelah Barat dengan : Wolki Tuyu,sedangkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat memiliki ukuran kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) meter x 152 (seratus lima puluh



dua) meter atau tidak sampai 1,5 (satu koma lima) hektar dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Welpi tuyu,
- Sebelah Selatan dengan : Benyamin Tuyu,
- Sebelah Timur dengan : Kali,
- Sebelah Barat dengan : Isak Sibu dan Emi Sibu,

dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata luas dan batas tanah yang didalilkan dalam gugatan tidak sama dengan tanah yang dikuasai Rara (Tergugat) dan hasil pemeriksaan setempat, sehingga objek gugatan menjadi kabur;

- d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. WELPI TUYU, dan kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 26/PDT/2024/PT TTE, tanggal 26 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tob, tanggal 2 Juli 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. WELPI TUYU, 2. OTRIUS TUYU**, tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 26/PDT/2024/PT TTE, tanggal 26 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Tob, tanggal 2 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/tangkisan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 6724 K/Pdt/2024